保險法主題整理：保險金額計算

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §35-§38、§73-§76
共計 5 題

壹、超額保險

一、107年第22題

保險人於承保前，如未查明保險標的物之市價超額承保，下列關於保險事故發生後，保險契約效力之敘述，何者正確？

(A) 保險契約效力自始無效
(B) 要保人因給付較高保險費，故得主張給付超過保險標的價值之保險金
(C) 保險人得主張解除契約
(D) 超額承保部分無效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§76第1項，善意之超額保險並非全部無效，僅超過保險標的價值之部分無效
(B)	✗ 錯誤	財產保險以填補損害為原則，不得超過保險標的之實際價值。即使繳付較高保費，超額部分仍無效
(C)	✗ 錯誤	善意超額保險之效果為超額部分無效，而非保險人得解除契約。惟依§76第2項，如係由於**要保人詐欺**之超額保險，保險人方得解除契約
(D)	☑ 正確	依保險法§76第1項：「保險金額超過保險標的價值之契約，係由當事人一方之詐欺而訂立者，他方得解除契約。**無詐欺情事者**，除定值保險外，其契約僅於保險標的價值之限度內為有效。」善意超額保險→超額部分無效

[!NOTE]
重點整理

1. **善意超額保險**（§76 I後段）：超額部分無效，保險人僅於保險標的價值限度內負責
2. **詐欺超額保險**（§76 I前段）：他方得解除契約
3. **定值保險除外**：定值保險已於締約時約定保險標的價值，不適用超額保險之規定

二、110年第20題

甲進口較新之二手車，其價值新臺幣（下同）一百萬元，再以不實行照及新車照片，向 A 保險公司投保保險金額三百萬元之新車車體險。投保後不及 2 個月，該車於高速公路行駛途中突然起火，全車燒燬。警方事故資料除揭露該車真正出廠年份外，交通事故鑑定單位也確認本件為意外失火所致。依保險法之規定，下列關於保險契約效力之敘述，何者正確？

(A) 本契約係因甲之詐欺而訂立，契約無效，保險公司無須理賠
(B) 本契約係因甲之詐欺而訂立之超額保險，保險公司行使契約解除權後，無須理賠
(C) 本件事故為意外所致，保險公司仍應就合理車價為理賠
(D) 本件事故之發生與虛報車價之間無因果關係，保險公司仍應就保險金額之全部為理賠

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§76第1項前段，詐欺之超額保險，他方得**解除契約**，而非契約當然無效。須保險人行使解除權後始生效力
(B)	☑ 正確	甲以不實行照及新車照片投保，構成詐欺之超額保險（車值100萬投保300萬），依§76第1項前段，保險公司得解除契約，解除後無須理賠
(C)	✗ 錯誤	詐欺超額保險非僅調整為合理金額理賠，而是保險人得解除整個契約。保險人行使解除權後，無須為任何理賠
(D)	✗ 錯誤	詐欺超額保險之法律效果為保險人得解除契約，與事故發生原因無因果關係之判斷無關

[!NOTE]
重點整理

1. **善意超額** vs **詐欺超額**：善意→超額部分無效；詐欺→保險人得解除契約
2. 詐欺超額保險之解除權：保險人行使解除權後全部不賠，非部分理賠
3. 與告知義務因果關係（§64 II但書）不同：§76詐欺超額保險無因果關係抗辯

貳、不足額保險

一、108年第19題

甲以其所有之房屋投保火災保險，保險金額為 600 萬元。承保期間，該房屋因鄰居失火而遭波及，受有200萬元之損失，事故發生時房屋實際價值為1000萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 此保險為足額保險
(B) 此保險為超額保險
(C) 保險公司應給付甲200萬元
(D) 保險公司應給付甲120萬元

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險金額600萬 < 保險標的價值1000萬，為**不足額保險**，非足額保險
(B)	✗ 錯誤	保險金額600萬 < 保險標的價值1000萬，非超額保險
(C)	✗ 錯誤	不足額保險依保險法§77規定，保險人按保險金額與保險標的價值之比例負賠償責任
(D)	☑ 正確	依保險法§77：不足額保險按比例賠償。損失200萬 × (600萬/1000萬) ＝ **120萬元**

[!NOTE]
重點整理

1. 不足額保險（§77）：保險金額 < 保險標的價值
2. 賠償計算：損失 ×（保險金額 ÷ 保險標的價值）
3. 本題：200萬 × 60% ＝ 120萬

二、112年第16題

甲以其房屋向A產物保險股份有限公司（下稱A公司）投保火災保險，並約定保險金額為新臺幣（下同）1,000 萬元。其後甲屋發生火災以致房屋部分毀損，損失 900 萬元，甲為避免損失進一步擴大，支出必要費用720萬元，該屋並經A公司鑑價，其保險標的價值為1,500萬元。下列敘述何者正確？

(A) A公司就甲所支出之必要費用720萬元，應全額償還
(B) A 公司就甲屋之損失應依其責任比例賠償 600 萬元，但就甲為減輕損害所支出之必要費用 720 萬元應全額償還，共計1,320萬元
(C) A 公司就甲屋之損失應依其責任比例賠償 600 萬元，就甲為減輕損失所支出之必要費用依其比例償還480萬元，然其給付金額以保險金額為上限，共計1,000萬元
(D) A 公司就甲屋之損失應依其責任比例賠償 600 萬元，就甲為減輕損失所支出之必要費用依其比例償還480萬元，共計支付1,080萬元

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	不足額保險中，避免損害費用亦應依比例計算（§33 + §77），非全額償還
(B)	✗ 錯誤	損失部分正確（900萬×2/3＝600萬），但避免損害費用亦須依比例計算，非全額720萬
(C)	✗ 錯誤	損失600萬＋避免損害費用480萬＝1,080萬。依保險法§33，避免損害費用之償還得超過保險金額，非以保險金額為上限
(D)	☑ 正確	損失賠償：900萬 × (1000萬/1500萬) ＝ 600萬。避免損害費用：720萬 × (1000萬/1500萬) ＝ 480萬。合計1,080萬。依§33第2項，避免損害費用之償還得超過保險金額

[!NOTE]
重點整理

1. 不足額保險下，損失與避免損害費用**均按比例計算**
2. 保險法§33第2項：避免損害費用與賠償金額合計**得超過保險金額**
3. 計算公式：
    - 損失賠償 ＝ 損失 × (保險金額/標的價值)
    - 避免損害費用 ＝ 必要費用 × (保險金額/標的價值)
    - 兩者合計得超過保險金額

參、複保險

一、111年第21題

甲以其屋舍向 A 保險公司投保火災保險，約定保險金額為新臺幣 1,200 萬元。保險期間，因房屋建築成本上漲之故，保險標的重置成本暴漲至新臺幣 2,000 萬元，甲便另外向 B 保險公司投保火災保險，但未通知B保險公司已有向A保險公司投保情事，約定保險金額為新臺幣600萬元。於上開二保險契約之保險期間內，火災發生致房屋全毀，下列敘述何者正確？

(A) A保險公司、B保險公司均應負責
(B) A保險公司、B保險公司均無須負責，因甲為惡意複保險，契約無效
(C) 僅A保險公司應負責，因向A保險公司訂定契約時，尚未構成複保險
(D) A保險公司無須負責，因甲向B保險公司訂立契約後，A保險公司保單即行終止

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	保險金額合計1,800萬（1,200萬+600萬）< 保險標的價值2,000萬，屬**不足額複保險**（善意複保險），各保險人均應負責。依保險法§35-§38之修正趨勢，善意複保險各保險人均負保險責任
(B)	✕ 錯誤	保險金額合計未超過保險標的價值，非惡意複保險。且甲係因保險標的價值上漲而另行投保，具有合理目的。即便甲未通知B公司，亦非以此認定為惡意
(C)	✕ 錯誤	善意複保險中，各保險契約均有效，不因訂約時間先後而僅由一方負責
(D)	✕ 錯誤	後投保並不導致先前保單終止，善意複保險各保險人均有效

[!NOTE]
重點整理

1. **複保險**（§35-§38）：同一保險利益、同一保險事故，向數保險人分別投保
2. **善意複保險**：保險金額合計未超過保險標的價值→各保險人均負責
3. **惡意複保險**（§37）：要保人故意以詐欺之方式投保→契約無效
4. 本題保險金額合計1,800萬 < 保險標的2,000萬→善意複保險→A、B均應負責

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
超額保險	1			1					2
不足額保險		1				1			2
複保險					1				1
合計	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**5**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
善意超額保險（§76 I）	超額部分無效，保險人僅於標的價值限度內負責
詐欺超額保險（§76 I）	他方得解除契約
不足額保險（§77）	按保險金額與標的價值之比例賠償
避免損害費用（§33）	不足額保險亦按比例計算，但與賠償金額合計得超過保險金額

善意複保險	保險金額合計 ≤ 標的價值→各保險人均負責

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
善意超額保險	詐欺超額保險	善意→超額部分無效；詐欺→得解除契約
不足額保險（§77）	足額保險	不足額→比例賠償；足額→全額賠償（不超標的價值）
善意複保險	惡意複保險（§37）	善意→各保險人均負責；惡意→契約無效
損失賠償上限	避免損害費用上限	損失賠償以保險金額為限；避免損害費用與賠償合計得超過保險金額（§33 II）

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 5 題，涵蓋保險金額計算之核心考點。